

1510106-73.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: JULIA GONÇALVES CARDOSO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... coeso e seguro, apto a sustentar a condenação por roubo majorado pelo concurso de agentes, inviável a tese de insuficiência probatória.

A vítima e os policiais militares não conheciam o réu anteriormente, inexistente qualquer motivo demonstrado pela defesa comum para pretenderem prejudicá-lo gratuitamente. Certamente, se algum motivo escuso houvesse para levar vítima e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510106-73.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510106-73.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2117058/2022 - 13º D.P. CASA VERDE, 24647152 - 13º D.P.

CASA VERDE, 2117058 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO MOREIRA DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIA GONÇALVES CARDOSO

Vistos.

LUCIANO MOREIRA DA SILVA e MARCOS ANTONIO DUTRA PORTO, qualificados nos autos, foram denunciados pela Justiça Pública e devidamente processados como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, do Código Penal, porque no dia 29 de abril de 2022, na Avenida Itaberaba, nesta cidade, ambos agindo em concurso, previamente ajustados e com identidade de propósitos entre si, teriam subtraído, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulação de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, o veículo Fiat/ Fiorino e aparelho de celular da marca Samsung, bem como a quantia de R\$ 834,00 (oitocentos e trinta e quatro reais), todos pertencentes à vítima.

Houve prisão em flagrante, convertida em preventiva, nos termos da r. decisão proferida pelo Juízo do Plantão (fls. 67/68).

A denúncia foi recebida em 12 de maio de 2022 (fls. 93/94).

Citados, os réus apresentaram resposta à acusação.

Produziu-se prova oral, com a oitiva da vítima, de três testemunhas comuns e

interrogatórios dos réus.

Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Procede, em parte, o pedido contido na denúncia.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência de fls. 33/36, pelo auto de exibição, apreensão e entrega do veículo Fiat Fiorino e da quantia em dinheiro subtraídos, tudo localizado na posse dos acusados (fls. 19), e pela prova oral colhida.

Da mesma forma, a autoria criminosa do réu Marcos Antonio ficou evidenciada.

Em relação a Luciano, por outro lado, a absolvição é de rigor, pois não provada a autoria.

Na fase policial, quando da prisão em flagrante (fls. 04 e 12), os réus preferiram o silêncio.

Em juízo, Marcos Antônio confessou que participou do delito; disse que estava com a cabeça quente; que estava há 3 meses sem pagar o aluguel; que por isso praticou o delito; que estava acompanhado de outra pessoa; que este indivíduo conseguiu fugir; que não tinha arma alguma; que o roubo foi praticado apenas "na voz"; que apenas deram a entender que tinha alguma arma.

Já Luciano, em juízo, narrou que, no dia, havia sido saído cedo de casa; que estava trabalhando na rua como ajudante de pintura; que a sua sobrinha havia imprimido seu currículo para entregar na região; que a região tem muito comércio; que entrou no ônibus; que foi descer do ônibus para entregar currículo no Sonda da Avenida Itaberaba; que os policiais o prensaram contra uma loja; que perguntaram se ele tinha passagem criminal; que disse que sim; que o algemaram e o levaram para o DP; que não havia usado droga no dia; que não havia dormido direito, pois tem ansiedade; que não faz uso de drogas; que precisou ir para o hospital, porque tem bronquite asmática; que estava sem a sua bombinha, por isso faltou o ar.

A vítima Kleber, embora tenha reconhecido os acusados na fase pré-processual (fls. 20, 23 e nesta data), em juízo reconheceu apenas o réu Marcos Antonio, que segurava a placa de número 4. Não reconheceu o réu Luciano, que segurava a placa de número 2. Disse ter ficado em dúvida, aliás, entre os números 1 e 3. Ademais, afirmou não lembrar se, na delegacia, o reconhecimento pessoal dos réus contou com a colocação de figurantes.

A respeito do reconhecimento pessoal, e sua utilidade como indício ou prova de autoria, em recentíssimo precedente o C. STJ assim decidiu:

"1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;

1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva com base no exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

2. Necessário e oportuno proceder a um ajuste na conclusão n. 4 do mencionado julgado. Não se deve considerar propriamente o reconhecimento fotográfico como

"etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal", mas apenas como uma possibilidade de, entre outras diligências investigatórias, apurar a autoria delitiva. Não é necessariamente a prova a ser inicialmente buscada, mas, se for produzida, deve vir amparada em outros elementos de convicção para habilitar o exercício da ação penal. Segundo a doutrina especializada, o reconhecimento pessoal, feito na fase pré-processual ou em juízo, após o reconhecimento fotográfico (ou mesmo após um reconhecimento pessoal anterior), como uma espécie de ratificação, encontra sérias e consistentes dificuldades epistemológicas.

3. Se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal é válido, sem, todavia, força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica.

Se, todavia, tal prova for produzida em desacordo com o disposto no art. 226 do CPP, deverá ser considerada inválida, o que implica a impossibilidade de seu uso para lastrear juízo de certeza da autoria do crime, mesmo que de forma suplementar. Mais do que isso, inválido o reconhecimento, não poderá ele servir nem para lastrear outras decisões, ainda que de menor rigor quanto ao standard probatório exigido, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia e a pronúncia.

4. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas três teses: 4.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 4.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 4.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.

(...)

7. Estudos sobre a epistemologia jurídica e a psicologia do testemunho alertam que é contraindicado o show-up (conduta que consiste em exibir apenas a pessoa suspeita, ou sua fotografia, e solicitar que a vítima ou a testemunha reconheça se essa pessoa suspeita é, ou não, autora do crime), por incrementar o risco de falso reconhecimento. O maior problema dessa dinâmica adotada pela autoridade policial está no seu efeito indutor, porquanto se estabelece uma percepção precedente, ou seja, um pré-juízo acerca de quem seria o autor do crime, que acaba por contaminar e comprometer a memória. Ademais, uma vez que a testemunha ou a vítima reconhece alguém como o autor do delito, há tendência, por um viés de confirmação, a repetir a mesma resposta em reconhecimentos futuros, pois sua memória estará mais ativa e predisposta a tanto.

8. Em verdade, o resultado do reconhecimento formal depende tanto da capacidade de memorização do reconhecedor quanto de diversos aspectos externos que podem influenciá-lo, como o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor (tempo de duração do evento criminoso), a gravidade do fato, as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos, aspectos geográficos etc.), a natureza do crime (com ou sem violência física, grau de violência psicológica), o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento etc.

9. Sob um processo penal de cariz garantista (é dizer, conforme aos parâmetros e

diretrizes constitucionais e legais), busca-se uma verdade processualmente válida, em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes maior controle sobre a atividade jurisdicional.

10. Adotada, assim, a premissa de que a busca da verdade, no processo penal, se sujeita a balizas epistemológicas e também éticas, que assegurem um mínimo de idoneidade às provas e não exponham pessoas em geral ao risco de virem a ser injustamente presas e condenadas, é de se refutar que essa prova tão importante seja produzida de forma totalmente viciada. Se outros fins, que não a simples apuração da verdade, são também importantes na atividade investigatória e persecutória do Estado, algum sacrifício epistêmico, como alerta Jordi Ferrer-Beltrán, pode ocorrer, especialmente quando o processo penal busca, também, a proteção a direitos fundamentais e o desestímulo a práticas autoritárias.

11. Impõe compreender que a atuação dos agentes públicos responsáveis pela preservação da ordem e pela apuração de crimes deve dar-se em respeito às instituições, às leis e aos direitos fundamentais. Ou seja, quando se fala de segurança pública, esta não se pode limitar à luta contra a criminalidade; deve incluir também a criação de um ambiente propício e adequado para a convivência pacífica das pessoas e de respeito institucional a quem se vê na situação de acusado e, antes disso, de suspeito.

12. Sob tal perspectiva, devem as agências estatais de investigação e persecução penal envidar esforços para rever hábitos e acomodações funcionais, de sorte a "utilizar instrumentos para maximizar as probabilidades de acerto na decisão probatória, em particular aqueles que visam a promover a formação de um conjunto probatório o mais rico possível, quantitativa e qualitativamente" (Ferrer-Beltrán).

13. Convém, ainda, lembrar que as prescrições legais relativas às provas cumprem não apenas uma função epistêmica, i. e., de conferir fiabilidade e segurança ao conteúdo da prova produzida, mas também uma função de controlar o exercício do poder dos órgãos encarregados de obter a prova para uso em processo criminal, vis-à-vis os direitos inerentes à condição de suspeito, investigado ou acusado. Nesse sentido, é sempre oportuna a lição de Perfécto Ibañez, que divisa, na exigência de cumprimento das prescrições legais relativas à prova, uma função implícita, a saber, a de induzir os agentes estatais à observância dessas normas, o que se perfaz com a declaração de nulidade dos atos praticados de forma ilegal.

14. O zelo com que se houver a autoridade policial ao conduzir as investigações determinará não apenas a validade da prova obtida - "sem bons ingredientes não haverá forma de fazer um bom prato" (como metaforicamente lembra Jordi Ferrer-Beltrán) -, mas a própria legitimidade da atuação policial e sua conformidade ao modelo legal e constitucional. Sem embargo, conquanto as instituições policiais figurem no centro das críticas, não são as únicas a merecê-las. É preciso que todos os integrantes do sistema de justiça criminal se apropriem de técnicas pautadas nos avanços científicos para interromper e reverter essa preocupante realidade quanto ao reconhecimento pessoal de suspeitos. Práticas como a evidenciada no processo objeto deste writ só se perpetuam porque eventualmente encontram respaldo e chancela tanto do Ministério Público - a quem, como fiscal do direito (custos iuris), compromissado com a verdade e com a objetividade de atuação, cabe velar pela higidez e pela fidelidade da investigação dos fatos sob apuração, ao propósito de evitar acusações infundadas - quanto do próprio Poder Judiciário, ao validar e acatar medidas ilegais perpetradas pelas agências de segurança pública.

15. Sob tais premissas e condições, não é possível ratificar a condenação do acusado, visto que apoiada em prova absolutamente desconforme ao modelo legal, sem a observância das regras probatórias próprias e sem o apoio de qualquer outra evidência produzida nos autos.

16. Ordem concedida, para absolver o paciente em relação à prática dos delitos de roubo e de corrupção de menores objetos do Processo n. 0014552-59.2019.8.19.0014, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campos dos Goytacazes - RJ, ratificada a liminar anteriormente deferida, a fim de determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso. (HC 712.781/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022).

Se não bastasse não ter havido o reconhecimento judicial, não é demais ressaltar que, em juízo, todos os policiais militares foram uníssomos em afirmar que nenhum pertence da vítima foi encontrado com Luciano.

De rigor, assim, a aplicação do princípio do "in dubio pro reo", cuja regra probatória estabelece, na dicção de Badaró (Ônus da prova no processo penal. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2003, p. 285), "uma disciplina do acerto penal, uma exigência segundo a qual, para imposição de uma sentença condenatória, é necessário provar, eliminando qualquer dúvida razoável, o contrário do que é garantido pela presunção de inocência, impondo a necessidade de certeza".

De mais a mais, é firme a jurisprudência no sentido de que: "Para que subsista uma condenação e, mesmo para que ela seja imposta é preciso que a prova não dê azo a qualquer incerteza, mostrando-se límpida e firme. Qualquer dúvida já compromete o juízo da condenação". (TACRIM - AC- Rel. Juiz Camargo Sampaio - RT 549/348.

Assim, diante dessa insuperável dúvida, tenho que a única solução cabível na presente hipótese é absolvição do réu Luciano, por insuficiências de provas em atenção ao princípio do "in dubio pro reo".

Contrariamente, em relação a Marcos Antonio, as provas produzidas conduzem com segurança à condenação.

Na delegacia, a vítima Kleber relatou que é motorista e estava entregando verduras no dia dos fatos. Estava na condução de seu veículo Fiat Fiorino. Realizou uma última entrega no endereço da Avenida Itaberaba e, quando voltava para seu veículo, foi abordado pelos réus. Os acusados simularam estar armados e disseram que iriam dar um tiro no ofendido. Indagaram a vítima a respeito da carga que carregava, mas Kleber respondeu que seu veículo estava vazio. Os réus Luciano e Marcos Antonio abriram o baú do veículo Fiorino para confirmar o que a vítima disse. Quando perceberam que de fato não havia mercadorias, exigiram que a vítima lhes entregasse seu aparelho celular e quantia em dinheiro que carregava, cerca de R\$ 834,00, o que foi feito. Logo depois, a vítima foi obrigada a ingressar no baú de seu veículo. Um dos criminosos assumiu a direção do veículo. Após conduzir o carro por cerca de 200 metros, o veículo da vítima parou em razão do sistema de segurança, que corta o combustível. Nesse momento, a vítima Kleber aproveitou para abrir a porta traseira do veículo, saltar do baú e sair correndo. Durante sua fuga do local, a vítima se deparou com duas motocicletas da Rocam e narrou o ocorrido para os policiais, que foram ao encalço dos roubadores. Os réus abandonaram o veículo Fiorino, mas foram posteriormente detidos. Recuperou o veículo e a quantia de R\$ 834,00. No entanto, Kleber não recuperou seu aparelho celular, que não foi localizado.

Em juízo, o ofendido contou que estacionou o carro no Largo da Matriz para fazer entrega; que fez a entrega e voltou para o carro; que estava finalizando as notas, quando os dois indivíduos apareceram ao seu lado com arma; que perguntaram o que tinha no carro; que falou que não tinha mais nada, porque era sua última entrega; que pediram para ver o baú; que abriu o baú; que pediram para ele ficar dentro do baú; que o carro tem segredo; que o carro andou 100 metros e parou; que, quando o carro parou, abriu o baú e saiu; que coincidentemente vinha ROCAM; que a ROCAM prendeu dois indivíduos; que a ROCAM prendeu um indivíduo em dois minutos; que o outro entrou num microônibus e demorou mais um pouco; que na Delegacia, reconheceu os dois assaltantes; que não conseguiram encontrar o celular, apenas o carro e o dinheiro; que ficou no baú do carro por pouco tempo; que logo o carro parou no farol e morreu; que trabalha com entrega; que o fato alterou a sua rotina, porque perdeu celular e conseqüentemente dois dias de serviço, já que precisa do celular para baixar o aplicativo; que os indivíduos chegaram a pé; que antes de o colocarem no baú, já tinham pegado o seu celular e dinheiro; que quando o carro parou, já abriu o baú e saiu correndo; que falaram para ele ficar quieto e tranquilo; que o celular e o dinheiro estavam com ele; que era cerca de R\$800,00; que não se lembra como ocorreu o reconhecimento na Delegacia, se colocaram figurantes ou não.

O policial militar Jonas Lacerda, ouvido em juízo, narrou que estavam em patrulhamento, quando se depararam com a vítima, que a vítima tinha acabado de se desvencilhar dos indivíduos; que havia sido roubado e mantido no baú do veículo; que quando os indivíduos perceberam que o carro parou, estes fugiram; que Marcos logo foi encontrado, que estava com o dinheiro da vítima; que a equipe se

desmembrou para encontrar Luciano; que Luciano havia entrado em um coletivo; que levaram a vítima e os indivíduos para o DP; que de início ficou com Marcos, mas chegou viaturas de apoio, e foi até o resto da equipe para encontrar Luciano; que não se recorda os detalhes; que Marcos ficou em silêncio; que apenas no DP resolveu conversar; que não ouviu nada do Luciano; que não os conhecia anteriormente; que a vítima estava assustada; que alegou que apontaram arma pra ele, levaram celular e dinheiro; que Luciano foi encontrado na avenida; que a equipe não achou nada com Luciano; que o local em que Luciano foi encontrado fica a cerca de 1 minuto do local dos fatos; que Luciano entrou no coletivo e foi encontrado em ponto próximo; que o indício de que Luciano havia participado do crime foram as cores das suas roupas.

O policial militar Maurício Jorge Rebequi, também ouvido sob o crivo do contraditório, disse que estava na frente com sua equipe de patrulhamento de moto; que a vítima os contatou, informando do roubo; que logo em seguida obtiveram êxito em deter os dois indivíduos; que um foi preso próximo a avenida Itaberaba; que o segundo entrou em um microônibus; que foram informados pelos populares acerca do segundo indivíduo e logo o prenderam; que não foi encontrado nada com o segundo indivíduo; que o segundo indivíduo foi identificado pelas características das roupas; que o segundo indivíduo negou a prática do crime; que a vítima os reconheceu; que estavam em 3 policiais; que o 3º policial foi atrás dele; que viu o indivíduo entrar no escadão correndo; que tiveram que dar a volta pelo escadão, pois não passava a motocicleta, momento que foi informado pelos populares que o segundo indivíduo havia entrado no ônibus; que o segundo indivíduo estava fugindo pelo escadão; que o 3º policial é o Silva Cruz.

Por fim, o policial militar Jocimar da Silva Cruz, em juízo, afirmou que a equipe foi solicitada por Kleber, que informou que havia sido vítima de roubo; que a equipe conseguiu prender dois indivíduos; que prenderam o primeiro indivíduo; que o segundo indivíduo foi abordado dentro do coletivo, após ter fugido pelo escadão; que a informação acerca do segundo indivíduo ter entrado no coletivo, chegou via COPOM, sendo informado que este usava roupas de cores fortes; que não viu o segundo indivíduo embarcando no coletivo; que na abordagem, o segundo indivíduo não disse nada; que nada foi encontrado com o segundo indivíduo; que passou mal no DP durante a qualificação e foi levado até a UBS; que foi a primeira vez que o havia abordado; que com o primeiro indivíduo foi encontrado dinheiro.

Como se observa, no tocante ao réu Marcos Antônio, o conjunto probatório amealhado é muito coeso e seguro, apto a sustentar a condenação por roubo majorado pelo concurso de agentes, inviável a tese de insuficiência probatória.

A vítima e os policiais militares não conheciam o réu anteriormente, inexistente qualquer motivo demonstrado pela defesa comum para pretenderem prejudicá-lo gratuitamente. Certamente, se algum motivo escuso houvesse para levar vítima e testemunhas a mentirem, a combativa defesa teria trazido ao imediato conhecimento deste juízo, o que não é a hipótese dos autos.

Vale ressaltar que tanto em solo policial, quanto em juízo, a vítima foi categórica em reconhecer o réu Marcos. Pondero, outrossim, que as palavras firmes da vítima e os reconhecimentos do réu por ela efetuados são sumamente valiosos, em campo probatório de crime de roubo, pois, incidindo sobre proceder de desconhecido, seu único interesse é apontar o verdadeiro culpado e narrar-lhe a atuação e não acusar inocentes.

Por outro lado, não há que se falar em desclassificação para crime de furto, eis que a grave ameaça ficou cabalmente configurada pelo relato da vítima, que afirmou que os réus anunciaram o assalto e simularam estar armados.

De outra banda, a majorante do concurso de agentes, descrita pela denúncia, ficou cabalmente configurada. A vítima explicou que foi abordada por duas pessoas, que anunciaram o assalto, simularam estar armados e subtraíram o veículo, o celular e o dinheiro do ofendido. O vínculo criminoso ficou cabalmente evidenciado. Não há dúvidas de que duas pessoas agiram mancomunados para o fim de roubar, com divisão de tarefas e individualização de condutas.

Já a majorante da restrição de liberdade da vítima não ficou bem configurada. A vítima falou que ficou em poder dos assaltantes, dentro do próprio veículo, por

pouco tempo. No momento em que o sistema de segurança do veículo cortou o combustível, a vítima conseguiu abrir a porta do carro e se desvencilhar dos réus. Portanto, a constrição não perdurou por tempo juridicamente relevante, visto que a mera restrição momentânea de liberdade do ofendido não enseja o reconhecimento da majorante, mas tão somente quando as circunstâncias demonstram que houve o cerceamento da liberdade por tempo além do necessário para a consecução do crime de roubo.

Passo ao cálculo das penas.

Atentando aos critérios norteadores da fixação das penas previstos no artigo 59, do Código Penal, observo que o réu Marcos Antonio é birreincidente específico (certidão de fls. 50/52 e FA de fls. 43/49). Marcos Antonio possui duas condenações definitivas por crimes de roubo perante a 1ª e 26ª Varas Criminais da Capital.

Contudo, nessa primeira fase de cálculo de pena, verifico a presença de circunstâncias judiciais, que orientam majoração em um sexto sobre a pena mínima do crime de roubo. O acusado apresenta personalidade desvirtuosa e perigosa, eis que estava em cumprimento de pena quando dos fatos. Em acréscimo, a vítima Kleber amargou prejuízo financeiro, eis que seu aparelho celular não foi recuperado e precisou adquirir um novo. Além disso, Kleber utilizava o celular como instrumento de trabalho. Diante dessas circunstâncias judiciais, fixo a pena dos réus em QUATRO ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO E ONZE DIAS-MULTA.

Nessa segunda fase de cálculo, é certo que o réu é reincidente específico. Contudo, certo também que confessou amplamente, de modo que compenso as duas circunstâncias e mantenho a pena no mesmo patamar.

Considerando a incidência da causa de aumento de pena descrita pelo inciso II, do parágrafo 2º, do artigo 157, do Código Penal, elevo as penas no mínimo previsto de um terço e obtenho o resultado de 6 ANOS, 2 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 14 DIAS-MULTA.

À míngua de outras circunstâncias que incidam sobre o cálculo das penas, torno-as definitivas.

Considerando a ausência de dados sobre a situação econômica do réu, cada dia-multa terá o valor de 1/30 do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, atualizado monetariamente.

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, único compatível com a reincidência do roubador e ao montante de pena aplicado. A detração de pena e a progressão de regime deverão ser oportunamente analisadas em sede de execução penal, no Juízo competente para tal, com base nas guias de recolhimento, nas folhas de antecedentes dos acusados e nas informações carcerárias do condenado, após a realização dos devidos cálculos.

Posto isso e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, para ABSOLVER, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o acusado LUCIANO MOREIRA DA SILVA da imputação prevista no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, e CONDENAR MARCOS ANTONIO DUTRA PORTO à pena de 6 ANOS, 2 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 14 DIAS-MULTA, em regime inicial fechado e piso mínimo legal, pela prática do delito previsto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal.

Reincidente específico e preso em flagrante, o réu Marcos Antonio permaneceu custodiado durante todo o trâmite processual. Agora, condenados por crime grave em regime fechado, com maior razão, não poderá apelar em liberdade. Recomende-se-o na prisão em que se encontra.

Condeno o réu também o pagamento de custas processuais, ressalvada a concessão da Justiça Gratuita. Com o trânsito, expeça-se guia.

Quanto ao réu Luciano, em razão da absolvição, revogo a prisão preventiva. Expeça-se alvará de soltura clausulado, com urgência.

Nada mais sendo requerido, arquivem-se.

PRI

São Paulo, 05 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA